

1013646-84.2022.8.26.0068

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: BRUNO PAES STRAFORINI

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... IWANAGA DA SILVA, devidamente qualificado na inicial, ingressou com a presente Ação Ordinária em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. Aduz, em síntese, que seu celular foi furtado e que, por meio do aplicativo do banco réu, foi realizado empréstimo pessoal em nome do autor, bem como foram realizados diversos pix de valores depositados na conta do réu para terceiros. Requer, assim, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

1ª Vara Cível

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi nº 84, ., Jardim Tupanci - CEP 06414-140,

Fone: 4635-5249/5245, Barueri-SP - E-mail: barueri1cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1013646-84.2022.8.26.0068 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Laerte Iwanaga da Silva

Requerido:

Itaú Unibanco S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO PAES STRAFORINI

Vistos.

LAERTE IWANAGA DA SILVA, devidamente qualificado na inicial, ingressou com a presente Ação Ordinária em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. Aduz, em síntese, que seu celular foi furtado e que, por meio do aplicativo do banco réu, foi realizado empréstimo pessoal em nome do autor, bem como foram realizados diversos pix de valores depositados na conta do réu para terceiros. Requer, assim, a restituição dos valores que encontravam-se em sua conta, a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo realizado em nome do autor e a condenação do banco réu pelos danos morais sofridos.

A ré, devidamente citada, apresentou contestação. Aduz, em síntese, que não há o que se falar em responsabilidade do banco réu e condenação pelos danos morais alegados pelo autor, pois as transações realizadas se deram mediante senha pessoal e intransferível, afastando, pois, a aplicação da Súmula n. 479 do STJ. Desta feita, afirma que não atuou com culpa, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Réplica nos autos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Procedo ao julgamento antecipado, já que a matéria é de direito, não necessitando de dilação probatória, com fulcro no art. 355, I, CPC.

O pedido aqui formulado merece procedência.

Importa destacar que, a relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente, na espécie, pela regra concernente à responsabilidade objetiva – independentemente da demonstração de culpa – do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.

O autor afirma que teve seu aparelho celular furtado e, por meio do aplicativo do banco réu, foram realizadas uma série de transferências, via pix, além de ter sido realizado um empréstimo em seu nome. Aduz que, de forma fraudulenta, uma terceiro realizou todas essas operações financeiras, sem seu consentimento. Pugna, assim, pela restituição dos valores indevidamente transferidos para contas de terceiros, pela declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo e pela condenação do banco réu pelos danos morais sofridos.

O banco réu não produziu nenhuma prova no sentido de que a parte autora efetivamente teria realizado as transferências bancárias ou que teria autorizado o empréstimo, apenas aduzindo que as transferências foram realizadas mediante senha pessoal e intransferível, o que a isentaria de qualquer responsabilidade.

Em que pesem as alegações do banco réu, o autor demonstrou, que logo após o furto, realizou boletim de ocorrência.

Porém, apesar de seu esforço, valores depositados em sua conta foi transferido, de maneira fraudulenta, para contas de terceiros, além de ter sido realizado um empréstimo pessoal, no valor de R\$ 26.000,00, em seu nome.

Diante dos fatos narrados e dos documentos juntados e, por força da inversão do ônus da prova, de rigor o reconhecimento da falha na prestação do serviço prestado pelo banco réu, ao permitir que diversas transações bancárias fossem realizadas na conta do autor em menos de 30 minutos, além de ter autorizado que terceira pessoa firmasse contrato de empréstimo em nome do consumidor.

Aplica-se ao presente caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou devidamente comprovado os danos decorrentes da omissão do banco réu, além do nexo de causalidade entre a atividade empresarial desenvolvida e os referidos danos, não sendo necessário perquirir a culpa do banco réu.

Além disso, não está presente qualquer das causas de isenção de responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o fato não ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, pois clara a negligência da empresa ré na manutenção da segurança de suas operações bancárias.

Destarte, de rigor, a restituição do valor de R\$ 29.704,86, que encontrava-se depositado na conta do autor, no banco Itaú, e que, por falha na segurança do sistema do réu, foi transferido indevidamente para conta de terceiros.

Ademais, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito de R\$ 26.000,00, depositado em sua conta, como decorrência de contrato de empréstimo realizado em nome do autor, por terceiro.

Por fim, condeno o banco réu pelos danos morais sofridos pelo autor.

A caracterização do dano é certa, pois notórios os dissabores e aborrecimentos enfrentados por quem tem seu celular furtado e é surpreendido com o esvaziamento de sua conta bancária e contratação fraudulenta de empréstimo pessoal em seu nome por falha na segurança do sistema do banco réu, sendo também de conhecimento público as restrições comerciais sofridas por quem se encontra nessa situação.

Assim, é clara a ocorrência do dano moral e, demonstrada a existência de nexo entre o dano e a atuação do prestador de serviços, impõe-se a procedência da demanda, com a consequente fixação de indenização hábil a reparar os prejuízos suportados pelo autor.

A indenização não deve ser fixada em valor demasiadamente elevado, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito do autor. O quantum da indenização deve corresponder a um valor suficiente para reparar os dissabores sofridos.

Levando em conta tal critério, entendo que a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) CONDENAR o banco réu a restituição ao autor o valor de R\$ 29.704,86 (vinte e nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente desde a propositura da ação e com juros de mora desde a citação; 2) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R\$26.000,00 (vinte e seis mil), pelo empréstimo fraudulento realizado em seu nome e 3) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, cujo valor deve ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré a arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Desde logo advirto as partes que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Barueri, 6 de dezembro de 2022.

BRUNO PAES STRAFORINI
Juiz de Direito